

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE LOCALES COMERCIALES



En ARGANDA DEL REY, a Quince de Julio de 2021

REUNIDOS

DE UNA PARTE, [REDACTED], en lo sucesivo denominados, EL ARRENDADOR / VENDEDOR.

Y DE OTRA PARTE, D. DAVID RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, mayor de edad, con DNI: 50886034Y, en lo sucesivo EL ARRENDATARIO / COMPRADOR.

INTERVIENEN

- EL ARRENDADOR / VENDEDOR, en representación de la mercantil [REDACTED], y domicilio a efectos de notificaciones en [REDACTED] Madrid.

- EL ARRENDATARIO / COMPRADOR, en representación de la FUNDACIÓN PEGASUS, con CIF: G87919148, y domicilio en Calle Valle Inclán, nº66, Cp.: 28500, Arganda del Rey, Madrid.

Se reconocen mutuamente con capacidad legal suficiente y necesaria para este acto, libre y de común acuerdo,

MANIFIESTAN

Primero.- Que la mercantil [REDACTED] es propietaria, por justos y legítimos títulos, de las siguientes fincas Registrales:

- Finca sita en Avenida Valdearganda, Nº2, Local 2B, Planta Baja, Cp.: 28500, Arganda del rey, Madrid, inscrita en el registro de la propiedad Nº2 de Arganda del Rey, Tomo: XXXXXXX, Libro: XXX, Folio: XXX, Finca: XXXXXXX, inscripción XXXX. Con una Superficie Construida de 236,00 m2.
- Con Referencia Catastral: 2022513VK6622S0145XL
- Finca sita en Avenida Valdearganda, Nº2, Local 2B, Planta Sótano, Cp.: 28500, Arganda del rey, Madrid, inscrita en el registro de la propiedad Nº2 de Arganda del Rey, Tomo: XXXXXXX, Libro: XXX, Folio: XXX, Finca: XXXXXXX, inscripción XXXX. Con una Superficie Construida de 201,00 m2.
- Con Referencia Catastral: 2022513VK6622S0144ZK

Segundo.- Que D. David Rodríguez Vázquez, está interesado en el ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA de la finca descrita, para la mercantil que representa, FUNDACIÓN PEGASUS, y enterado de su configuración, estructura, servicios y condiciones, ha convenido con la propiedad llevar a efectos el presente contrato de ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE LOCAL COMERCIAL, y por tanto para uso distinto del de vivienda, con sujeción a las siguientes,

ESTIPULACIONES EN CUANTO AL ARRENDAMIENTO

Primera.: En cuanto al arrendamiento de este contrato, resolución, falta de pago, etc., se regirá por lo establecido en el presente contrato, y en su defecto por lo establecido en el Título III de la vigente Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, del 24/11, B.O.E. del 25/11, y complementada por el Código Civil, y en su virtud se hace constar expresamente que este contrato es Temporal, con una duración de CINCO Años, de OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PRORROGABLE POR ANUALIDADES HASTA DIEZ Años, a contar desde el día de la fecha, 15 de septiembre de 2021, siempre que los arrendatarios, se encuentre al corriente en el pago de las mensualidades, y no manifieste fehacientemente su intención de no renovarlo, por escrito con una antelación de 90 días a la fecha de su terminación, por lo que los Locales Comerciales dados en arrendamiento estará a disposición de la Propiedad el 16 de septiembre de 2026.

Segunda.: La parte arrendadora autoriza a la implantación de las instalaciones necesarias en el Local Comercial dado en arrendamiento, así como las obras que estime convenientes para el desarrollo de sus fines sociales, con los permisos Municipales necesarios y se realice a la exclusiva cuenta de la parte Arrendataria.

Si el presente contrato no llegara a buen fin, la parte arrendataria se compromete a dejar las mejoras realizadas en el Local comercial a beneficio de la parte arrendadora, entendiéndose como mejoras, cerramientos exteriores e interiores, escaparates, tabiquería interior, carpinterías exteriores e interiores, solados, falsos techos, instalaciones eléctricas, de climatización y fontanería.

Tercera.: La arrendataria se obliga igualmente a no ceder, subarrendar, ni traspasar el todo del Local Comercial dado en arrendamiento, ni destinarla a uso distinto del de su actividad "FUNDACION", no pudiéndose destinarse a ninguna otra actividad, sin el consentimiento de la Propiedad, siendo esto causa de resolución del contrato.

Cuarta.: La arrendataria acepta a priori las elevaciones de la renta que la Ley establezca en el futuro, pudiendo ser este objeto de revisión anualmente, adecuándola en más o menos a tenor del Índice de Precios al Consumo, que marque el Instituto Nacional de Estadística u organismo que pueda sustituirle. Dichas modificaciones serán acumulativas, tomando como base para la primera revisión, la Renta establecida en este contrato, y para las sucesivas, la resultante de la última revisión. El presente contrato no sufrirá variación en renta durante la vigencia del contrato.

Quinta.: La arrendataria exime a la propiedad de toda responsabilidad derivada de los daños que se produzcan por sus actividades sociales, que sean consecuencia directa o indirecta de las mismas, y se hace responsable Civil y Criminalmente de los daños que puedan producirse en los Locales Comerciales y/o a terceras personas.

Sexta.: La propiedad no responde por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a los arrendatarios, por casos fortuitos o de fuerza mayor, considerándose como tales, las humedades, escapes de agua, gas, cortocircuitos, o desprendimiento de cualquier elemento del edificio, defectos que pudieran sufrir las instalaciones, etc., tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a la seguridad de los Locales, ni por los daños que pudieran ocasionarse a personas, mercancías o cosas existentes en la misma, en caso de incendio, Robo, dolo, hurto, etc., o accidentes de cualquier clase, producidos por el DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, siendo los gastos de mantenimiento y conservación a cargo de la parte Arrendataria, todo ello sin perjuicios de lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Octava. A partir de la entrega de las llaves, que se realiza a la firma del presente contrato, el arrendatario se obliga al pago de todos los servicios, y en especial a la recogida de basuras, así como el de los Impuestos, Tasas, Licencias y Permisos, tanto Estatales, como Comunitarios, o Municipales, que **correspondan al ejercicio de la actividad** a desarrollar en la nave dada en arrendamiento, y al pago de los suministros de agua, gas, electricidad, teléfono, etc..., que la parte arrendataria cambiara de titular ante compañías suministradoras correspondientes. Sera por cuenta de la propiedad el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles "IBI", correspondiente a los años de arrendamiento, excepto el año que se realice la Compra-venta que será prorrateado y pagado por ambas partes.

Décima.: El precio pactado por el presente arrendamiento, se fija en la cantidad de **CATORCE MIL CUATROCIENTOS Euros (14.400,00€) Anuales**, para los Cinco primeros Año de contrato, pagaderos por mensualidades adelantadas del uno al cinco de cada mes a razón de **MIL DOSCIENTOS Euros (1.200,00 €) Mensuales**.

La propiedad por su parte, enviara mensualmente la factura a la Sociedad Arrendataria, a su domicilio Fiscal o a su correo electrónico facilitado para tal efecto.

Decimosegunda.: De conformidad con las condiciones que anteceden, los arrendatarios ingresara a la Propiedad, entre el quince y veinte de septiembre 2023, la cuantía de MIL DOSCIENTOS Euros (1.200,00 €), por el alquiler del mes de SEPTIEMBRE / 2023, más el importe del I.V.A., al tipo del 21%, que asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros (252,00 €), menos la Retención a cuenta del I.R.P.F., al tipo vigente del 19%, que asciende a DOSCIENTOS VEINTIOCHO Euros (228,00 €), que hace un total de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO Euros, (1.224,00 €).

Nº de CUENTA DE LA PROPIEDAD: ESxx

Decimotercera. El retraso de más de 2 meses en el pago de la Renta estipulada, o de las cantidades asimiladas a esta, se estima como causa suficiente para incoar el desahucio, siendo todas las costas judiciales y extrajudiciales, incluidos los gastos de Abogado y Procurador, aunque no fuese preceptiva, de cuenta y cargo de la parte Arrendataria.

Decimocuarta. El ARRENDADOR, en concepto de Honorarios por intermediación comercial en el Arrendamiento, pagara a la firma del presente contrato a la mercantil [REDACTED] y con domicilio en [REDACTED] Madrid, la cantidad correspondiente a una Mensualidad, MIL DOSCIENTOS Euros (1.200,00 €), más el importe del I.V.A., al tipo del 21%, DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros (252,00 €), que hace un total de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros, (1.452,00 €). Entregando en su momento el MEDIADOR la correspondiente factura al ARRENDADOR.

ESTIPULACIONES EN CUANTO A LA COMPRA

Primera. La Parte Arrendataria podrá ejercer el derecho de OPCIÓN A COMPRA, en cualquier momento de la vida del presente contrato, (CINCO Años) antes del 31 de AGOSTO de 2026, por un importe de venta que se establece en Cuatrocientos Mil Euros 400.000,00 Euros, por la finca descrita en el manifiesto primero, del que deberá deducirse las siguientes cantidades a la fecha de la COMPRA:

- el 100% de la cantidad entregada en concepto de Fianza, DOS MIL CUATROCIENTOS Euros (2.400,00 €)
- el 100% de las cantidades pagadas hasta la fecha en concepto de Arrendamiento.

Segunda. La firma de la escritura pública de compraventa se formalizará antes del día 31 de AGOSTO de 2026. La escritura se formalizará en la Notaría que a tales efectos designe la parte compradora, debiendo notificar a la parte vendedora de forma fehaciente con una antelación de, al menos, siete días, el lugar día y hora para su otorgamiento. Todos los gastos e impuestos que se generen como consecuencia de la compraventa serán a cargo del adquirente exceptuando el impuesto municipal de plusvalía que correrá a cuenta del vendedor.

Debiendo abonar en este acto mediante cheque bancario el importe pendiente de la Compraventa.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio en el que se ejecute la Opción a Compra, será prorrateado y pagado por ambas partes.

Tercera. Reconoce la propiedad que el inmueble se halla libre de cargas y gravámenes, así como sin vicios ocultos respondiendo en caso contrario de los mismos conforme a la Ley. Igualmente reconoce estar al corriente del pago de impuestos, tasas y comunidad que afecten al inmueble debiendo abonarlos previamente al otorgamiento de escritura pública, en caso contrario.

Cuarta. La operación de Compraventa se encuentra sujeta al impuesto sobre el Valor Añadido a la que resulta aplicable la exención renunciante establecida en el Artículo 20, Uno, de la ley 37/1992 de 28 Diciembre, reguladora de dicho impuesto. Tanto la parte transmitente como la adquirente, conforme a lo previsto en el Art.20 dos de la citada Ley, renuncian expresamente a dicha exención. A tal fin, el adquirente manifiesta su condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, que actúa en el ejercicio de su actividad empresarial, con derecho a la deducción total del impuesto soportado por esta adquisición.

A todos los efectos se señalan como domicilios para las notificaciones derivadas del presente contrato, que deban conocerse las partes, los detallados en el encabezamiento de este contrato, y en todo caso los correos electrónicos que se faciliten las partes, si así lo estimaran.

Pudiéndose variar, previa comunicación a la otra parte con una antelación mínima de quince días a la fecha en que se deban surtir efecto.

Sexta: El VENDEDOR, en concepto de Honorarios por intermediación comercial en la venta de los locales Comerciales, pagara a la mercantil [REDACTED], y con domicilio en [REDACTED], la cantidad de DOCE MIL Euros (12.000,00 €), más el importe del I.V.A., al tipo del 21%, DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Euros (2.520,00 €), que hace un total de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE Euros, (14.520,00 €). Entregando en su momento el MEDIADOR la correspondiente factura al VENDEDOR.

Octava: Cualquier duda o cuestión que pudiera surgir con motivo de la interpretación o cumplimiento de la partes del presente contrato, se resolverá con sometimiento expreso a los Tribunales de Arganda del Rey, y superiores Jerárquicos, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad con todas y cada una de las partes del presente contrato, que se extiende por triplicado en cinco folios, escritos a una cara, los aquí reunidos lo firman en el lugar y fecha al principio indicados.

EL ARRENDADOR / VENDEDOR

[REDACTED]

EL ARRENDATARIO / COMPRADOR

FUNDACION PEGASUS

[Handwritten signature]

D. DAVID RODRIGUEZ VAZQUEZ